

De l'entreprise au groupe

Le régime fiscal des groupes et opérations internes

Le régime fiscal des groupes est couvert par les dispositions générales de l'IS ainsi que des dispositions particulières :

- Le régime des abandons de créances intra-groupe (vu chap. financement)
- Le régime des sociétés mères et filles
- Le régime des plus-values sur titres
- La limitation des charges financières
- Le régime optionnel d'imposition des revenus de la propriété industrielle
- La clause générale « anti-abus » en matière d'IS
- Le régime de l'intégration fiscale

1- LE REGIME DES SOCIETES MERES/FILLES

Ce régime optionnel a pour objectif d'éviter la double imposition des bénéfices réalisés par la fille et distribués à la mère.

1- Conditions d'application :

- Les 2 Sociétés doivent être à l'IS au taux normal (de plein droit ou sur option).
- La mère doit détenir **au moins 5% du capital** de la fille en pleine propriété ou en nue-propriété.

Par exception, si le prix de revient des titres (individuellement ou collectivement) est > 22 800 000 d'euros, le régime est applicable quel que soit le taux de détention.

Les produits des titres sans droits de vote peuvent ouvrir droit au régime mère/fille si la mère détient au moins 5% du capital.

- La conservation des titres doit être effectué **pendant au moins 2 ans**.

En cas de non-respect du délai de 2 ans, une déclaration rectificative et un versement, dans les 3 mois de la cession des titres, de l'impôt indûment exonéré majoré de l'intérêt de 0.20%/mois.

- Les titres doivent être **nominatifs** ou déposés auprès d'un établissement de crédit (**titres au porteur**).

2- Modalités :

L'option est annuelle : pas de déclaration particulière à soumettre, elle résulte de l'inscription par la mère du montant des dividendes sur la ligne correspondante de la déclaration fiscale (ligne XA de la 2058 A).

L'option n'est pas globale pour toutes les filiales, le choix s'effectue filiale par filiale.

Les **dividendes perçus ne sont pas imposables** mais une **quote-part** forfaitaire de frais et charges de **5%** du produit financier (crédit d'impôt compris) doit être réintégrée.

Tableau 2058 A : déduction extra-comptable de 95% des dividendes reçus

3- Régime particulier :

Pour les dividendes intra-groupe en cas d'intégration fiscale (détention à $\geq 95\%$), la quote-part est au taux de **1%**.

Cas des dividendes perçus par une société française en provenance d'une filiale de l'EEE :

EEE : Espace Economique Européen (UE +Islande, Liechtenstein et Norvège)

La quote-part de 1% s'applique également aux sociétés non intégrées françaises qui perçoivent des distributions provenant de filiales situées dans l'EEE (soumise à un impôt équivalent à l'IS) et qui auraient pu être intégrées si elles étaient situées en France. La filiale doit appartenir au groupe depuis plus d'un an.

Exemple :

La SA Bron détient 3 sociétés, acquise le 1^{er} mars N :

- SA Nair à 4%
- SA Rina à 60%
- SA Rabi à 75%

Les dividendes versés par ces sociétés en juin N sont respectivement 400 000€ pour Nair, 280 000€ pour Rina et 480 000€ pour Rabi.

1- Indiquez leur impact sur le résultat fiscal de la SA Bron.

Le 30/09/N+1, Bron cède toute sa participation dans RINA

2- Quelles sont les conséquences fiscales ?

2- LA CESSION DE TITRES

1- Titres de participation :

- **détention > à 2 ans, PVNLT/MVLT :**

- Si PV Nette LT :

- Exonération
 - Réintégration d'une Quote-Part de Frais et Charge (QPFC) à hauteur de 12% du brut de la PV.

- Si MVNLT :

- Elle n'est pas déductible du résultat fiscal.
 - Elle ne peut être imputée que sur les PVLT sur TP (aucun intérêt car PV exonérée).

- **détention < à 2 ans, PVNCT/MVNCT :**

Principe : Si les titres sont détenus depuis moins de deux ans, la **plus-value nette** est immédiatement **imposable au taux normal** au titre de l'exercice de cession, même si ces titres sont maintenus au sein du même groupe économique pendant plus de deux ans.

Corrélativement, la **MV CT est déductible du résultat taxable**.

Exception : (art. 219-1-a septies du CGI) : Ce régime prévoit une mise en suspens (sursis) de la déduction de la **MV en cas de cession de TP - de 2 ans entre entreprises liées** pour éviter le cumul de l'exonération des dividendes avec la déduction d'une perte à CT sur titres dans un même groupe. La moins-value ne sera pas déductible de suite, elle est **placée en report d'imposition**.

Le report prend fin si, à la cession de ces titres à une entreprise non liée, avant l'expiration d'un délai de deux ans décompté à partir du jour où la cédante a acquis les titres, dans ce cas, la moins-value est qualifiée de court-terme (et déductible sur résultat fiscal taux normal). A défaut, la moins-value sera qualifiée de long-terme ; elle sera donc non déductible du résultat fiscal taux normal.

Entreprises liées au sens de l'art. 39,12 CGI :

- *Si une entreprise détient directement ou indirectement la majorité du capital social ou exerce en fait le pouvoir de décision*
- *Si 2 entreprises sont placées sous le contrôle d'une même tierce personne dans les conditions précédentes.*

2- Titres de participation détenus dans des sociétés établies dans un ETNC (Etat ou Territoire Non Coopératif) :

Exclusion du régime du long terme si la prise de participation ne correspond pas à des opérations réelles (volonté d'évasion fiscale) :

- Régime de la PVNLT : taxation à l'IS au taux de droit commun.
- Régime de la MVNLT : imputables sur les PVN sur titres de sociétés établies dans un ETNC.

Pour ne pas être exclus du régime LT, la société détentrice des titres doit apporter la **preuve que les opérations**, de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation, **correspondent à des opérations réelles** qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.

3- Autres titres :

Titres de placement : le gain ou la perte relève de l'IS au taux normal (PVCT)

Titres de Sociétés à Prépondérance Immobilière non cotées : imposés à l'IS au taux normal (PVCT)

Titres de Sociétés à Prépondérance Immobilière cotées : imposés comme PMv LT à 19%

4- LA LIMITATION DE LA DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

Ce nouveau dispositif conformément à l'article 212 bis du CGI concerne toutes les sociétés soumises à l'IS. Il autorise la déduction des charges financières nettes du résultat fiscal dans la **limite du plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d'euros ou 30 % de l'EBITDA fiscal.**

Ce principe est applicable aux exercices ouverts à compter du 01/01/2019, il remplace le système du « rabot » et de la sous-capitalisation.

Périmètre des charges financières nettes : la notion de charges financières nettes est assez large. Elle comprend notamment les gains et pertes de change relatifs à des prêts, les intérêts versés au titre de contrats de couverture portant sur les emprunts de l'entreprise, les frais de garantie relatifs à des opérations de financement, les frais de dossiers liés à la dette.

1- Limite applicable à toutes les sociétés

Plafond de DROIT COMMUN : 30% de l'EBITDA fiscal ou 3 M€ par exercice de 12 mois

L'EBITDA fiscal : terme anglais signifiant «*earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization*» correspond au résultat fiscal (avant imputation des déficits) soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, retraité principalement des charges financières nettes, des amortissements et des provisions pour dépréciation. Il inclut également le résultat net des concessions de licence d'exploitation de brevets ou autres actifs de propriété industrielle relevant du taux réduit d'imposition de 10 % en vertu du nouvel art. 238 du CGI.

Les charges non déductibles sont reportables sur les exercices suivants dans la limite du plafond.

Exemple : Au titre de l'exercice N, une entreprise a dégagé un EBITDA fiscal de 80 M €. Ses charges financières nettes sont de 30 M €.

2- Déduction supplémentaire pour les entreprises membres d'un groupe fiscal consolidé

Lorsque l'entreprise est membre d'un groupe consolidé, celle-ci peut déduire 75% du montant des charges financières nettes, non admises en déduction après application du plafond de droit commun,

- si la société est membre d'un **groupe consolidé par intégration globale**,
- et si son ratio fonds Propres / total actifs est $\geq$ à ce ratio pour le groupe *.

* si le ratio du groupe est supérieur de 2 points à celui de la société, il est considéré comme égal.

Suite de l'exemple : Si la société remplit la condition précitée, elle peut bénéficier d'une déduction complémentaire de :

3- Plafond REDUIT si la société est « sous-capitalisée » :

Définition de la sous-capitalisation : une société est sous capitalisée lorsque le montant moyen des dettes de la société vis-à-vis d'entreprises liées (art.39 , 12 du CGI), excède 1,5 fois ses fonds propres apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice.

Entreprises liées au sens de l' art. 39,12 CGI :

- *Si une entreprise détient directement ou indirectement la majorité du capital social ou exerce en fait le pouvoir de décision*
- *Si 2 entreprises sont placées sous le contrôle d'une même tierce personne dans les conditions précédentes.*

Pour les sociétés en situation de sous-capitalisation, le législateur a institué un plafond de déduction trois fois plus faible que le plafond général. Toutefois, afin d'atténuer l'effet de seuil lié à l'application de ce plafond réduit, il est prévu que le montant des charges financières nettes déductible pour une société sous-capitalisée est soumis à un **double plafond**.

Les charges financières nettes sont réparties en 2 catégories :

- celles qui se rapportent à du financement externe et à du financement des sociétés liées dans la limite de 1.5 fois les fonds propres de l'entreprise,
- celles qui se rapportent à du financement d'entreprises liées pour la fraction >1.5 fois les fonds propres.

Application de 2 plafonds :

Les charges financières qui se rapportent à une situation « normale » sont déductibles pour 30% EBITDA ou 3M€ pour leur part.

Les charges financières qui se rapportent à une situation « de sous-capitalisation » sont déductibles pour 10% de l'EBITDA ou 1M€ pour leur part.

1 ^{er} plafond « sociétés non liées » (CGI art. 212 bis, V. 1.a)	30 % de l'EBITDA (ou 3 M€ si plus élevé) multiplié par le rapport (emprunts* auprès des sociétés non liées + 1,5 fois les fonds propres) / total des emprunts*
	+
2 ^e plafond « sociétés liées » (CGI art. 212 bis, V. 1.b)	10 % de l'EBITDA (ou 1 M€ si plus élevé) multiplié par le rapport (emprunts* auprès des sociétés liées – 1,5 fois les fonds propres) / total des emprunts*
* Par emprunt, il faut entendre le montant moyen des sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise au cours de l'exercice. Par entreprises liées (ou non liées), on entend les entreprises liées (ou non liées) directement ou indirectement au sens de l'article 39, 12 du CGI. Les montants de 3 M€ et de 1 M€ sont le cas échéant ramenés à 12 mois.	

Il résulte de ces règles de calcul que, pour les sociétés faiblement sous-capitalisées dont le financement externe est faible, le maximum déductible sera proche de 30 % de l'EBITDA (ou 3 M€). Il sera de 10 % de l'EBITDA (ou 1 M€) pour les sociétés fortement sous-capitalisées et financées par des emprunts intra groupes.

Les charges financières nettes non admises en déduction en application de la **limite de 10 % (ou 1 M€ si plus élevé)** peuvent être **déduites au titre des exercices suivants après une décote de 2/3** (1/3 reste reportable).

Lorsque l'entreprise est **sous-capitalisée, elle ne bénéficie pas de la déduction complémentaire de 75 %** des sociétés qui appartiennent à un groupe consolidé (CGI art. 212 bis, VII. 1).

Clause de sauvegarde : si l'entreprise appartient à **un groupe consolidé**, les restrictions en cas de sous-capitalisation ne lui sont pas applicables si le ratio d'endettement du groupe (dettes/FP) est $\geq$ à son propre ratio d'endettement.

Le ratio du groupe est considéré $=$ à celui de l'entreprise s'il est inférieur de 2 points au maximum.

Exemple :

Au titre d'un exercice N, une entreprise a supporté des charges financières nettes s'élevant à 5 M€. Les sommes empruntées à des entreprises liées s'élèvent à 40 M€ et celles empruntées à des entreprises non liées s'élèvent à 60 M€, soit un endettement total de 100 M€. Les fonds propres de l'entreprise sont par hypothèse de 20 M€. Son EBITDA fiscal est de 15 M€.

Quelle est la fraction déductible des charges financières ?

4- Capacité de déduction inemployée :

En l'absence de sous-capitalisation, il est possible d'utiliser la capacité de déduction inemployée d'un exercice sur les 5 exercices suivants.

5- REGIME DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le régime d'imposition de la propriété industrielle est modifié à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019.

Ce nouveau régime est applicable aux éléments incorporels suivants :

- les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;
- les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI ;
- les procédés de fabrication industriels lorsqu'ils constituent le résultat d'opérations de recherche et qu'ils sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention et qu'ils font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention ;
- les logiciels protégés par le droit d'auteur.

Ce régime est optionnel (pour chaque actif ou par famille d'actifs), sans option, les produits sont taxés au taux de droit commun. Le taux de taxation des plus-values à long terme sur ces éléments est de 10%.

En application du VII de l'article 238 du CGI, **le régime des brevets et actifs incorporels assimilés ne s'applique pas** aux opérations de cession d'actifs incorporels lorsque :

- l'actif incorporel cédé a été acquis à titre onéreux **depuis moins de deux ans** ;
- **il existe des liens de dépendance** entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

La détermination du résultat net s'effectue en deux étapes :

Détermination du résultat net lié à l'actif = revenus tirés de l'actif - dépenses de R&D liées à l'actif.

Un mécanisme dit « de recapture » des frais engagés pour la création et le développement de l'actif incorporel avant l'obtention de revenus est prévu. Ainsi, une entreprise peut déduire les dépenses antérieurement engagées depuis l'exercice de l'option.

Application d'un ratio « NEXUS » au résultat net. Ce ratio permet de prendre en compte les efforts de recherche et développement qui ont été effectivement supportés par l'entreprise ou des entreprises non liées. Ce ratio permet de pénaliser les entreprises qui effectuent les opérations de recherche par l'intermédiaire de filiales liées exerçant dans des pays où la fiscalité est avantageuse.

Le ratio nexus est calculé comme suit :

NUMÉRATEUR : 130% des frais de R&D liés à l'actif (création et développement) réalisés directement par l'entreprise ou externalisés à des entreprises indépendantes.

DENOMINATEUR : frais de R&D totaux liés à l'actif. En pratique, les dépenses figurant au numérateur + les dépenses externalisées à des entreprises liées + les frais d'acquisition des brevets.

Le ratio NEXUS ne pas être supérieur à 1.

Le taux de 10% s'applique au produit du résultat net multiplié par ce ratio NEXUS.

Si une entreprise prend en concession un actif incorporel éligible et qu'il existe des **liens de dépendance** entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, **les charges admises en déduction sont limitées si** ces mêmes redevances sont imposées à un **impôt** sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est **de moins de 25 %**.

Dans ce cas, les redevances en cause sont exclues des charges déductibles à hauteur de la fraction correspondant au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25% et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25%.

Exemple :

La société Bron détient à 60% la société Inter et à 75% une société Rani.

La société Bron a facturé des redevances de concession de brevets à :

- la société Rani : 40 000€
Frais de R&D supportés en interne 15 000, frais de R&D supportés par la sté Inter : 10 000€
- une société indépendante : 30 000€.
Le brevet a été mis au point par la société, les frais R&D de l'exercice sont de 10 000€ pour l'exercice.

Par ailleurs, la société Bron a vendu un brevet pour 210 000€ à une société indépendante. Les frais R&D associés à ce brevet sont de 100 000€. Ce brevet a été mis au point par la sté il y a 4 ans.

La société Bron a opté pour le régime de faveur pour les revenus de cession comme de concessions de brevets.

Questions :

- 1- Indiquez le régime fiscal et le coût pour Bron des redevances,
- 2- Quel est le régime de déduction chez les sociétés versantes ?
- 3- Indiquez le régime et coût fiscal de la cession de brevet.

5- CLAUSE GENERALE ANTI-ABUS EN MATIERE D'IS

La loi du 28/12/18 a introduit à l'art 205 A du CGI, une clause anti-abus générale en matière d'IS pour les exercices ouverts à compter du 1/01/2019.

Deux conditions doivent être réunies pour que la clause anti-abus puisse être appliquée :

- Le montage a un objectif **principalement fiscal** et va l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable.
- Le montage n'est **pas authentique**, c'est-à-dire qu'il n'a pas de justification économique, il n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

Cette clause anti-abus s'applique à **toutes les opérations ayant une incidence sur l'IS** au titre des résultats à compter du 1/01/2019, **quel que soit la date du montage fiscal**.

En application de l'art. 80 B du LPF, les entreprises qui souhaitent sécuriser le traitement fiscal d'une opération, peuvent demander à l'administration la **confirmation que la clause anti-abus prévue à l'art. 205 A du CGI ne leur est pas applicable**.

Remarques :

Si l'opération effectuée dans un but principalement fiscal ne concerne pas l'IS, l'opération peut être visée par l'application de la procédure d'abus de droit (mini abus de droit applicable à compter de 2020) (Art 64A du LPF).

Pour les opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal (quel que soit l'impôt), la procédure d'abus de droit applicable relève de l'Art. 64 du LPF.